

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1346 -
1377/2535

นาย จิตินันท์ ณ ระนองฯ
เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นิยมไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 เดิม, มาตรา 3 เดิม, มาตรา 420, มาตรา 1382

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินให้ ร. เพื่อใช้เป็นสวนขั้วฝัองบุคคลในตระกูลของ ร. ตลอดไป
พินัยกรรมของ ร. ที่ทำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6ในเวลาต่อมามีข้อความว่าให้ที่ดินพิพาทเป็นที่กลางสำหรับตระกูลมิให้เป็น
ทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลเป็นอันตรายแสดงเจตนารมณ์ว่าให้ผู้สืบ
ตระกูลต่างมีส่วนร่วมในที่ดินมิให้โอนขายจำหน่ายซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการข้อความว่าพินัยกรรมเป็นการทำ
ถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายถ้าจะมีผู้ใดไปฟ้องร้องว่ากล่าวขอให้
เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของ ร. ห้ามอย่าให้ผู้พิพากษารับไว้พิจารณาไว้
พิจารณาให้ผิดไปจากความประสงค์นี้แสดงถึงการที่ทรงรับรองความถูกต้องของ
พินัยกรรมและมีพระราชประสงค์ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ฝัองในตระกูลของ ร.
เป็นการถาวรตั้งข้อความในพินัยกรรมหากมีบุคคลใดก็ตามฟ้องร้องว่ากล่าวเพื่อ
บังคับเอาที่ดินพิพาทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ห้ามมิให้ผู้พิพากษารับฟ้องรับวินิจฉัยคดี
ให้ผิดไปจากพินัยกรรมพระบรมราชโองการดังกล่าวจึงมีพระราชประสงค์รวมถึงการ
ห้ามมิให้ฟ้องร้องเอาที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรั้งด้วยที่ดินพิพาทจึงไม่อาจ
ถูกครอบครองปรั้งได้ พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มีผลเด็ดขาดตามกฎหมายเมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของ พระองค์หรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดอันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้ว พระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมีผลอยู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1และบรรพ4เป็นกฎหมายทั่วไปที่มีผลเพียงยกเลิกกฎหมายกฎและข้อบังคับ อื่นในส่วนที่มีแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือซึ่งแย้งกับบทแห่ง ประมวลกฎหมายดังกล่าวเท่านั้นไม่มีข้อความใดระบุให้ยกเลิกพระบรมราชโองการ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งมีผลอย่างกฎหมายแต่อย่างใด ข้อความในพระบรมราชโองการจึงยังมีผลบังคับอยู่จำเลยทุกคนไม่อาจยกอายุความ การครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ร. การที่จำเลยและ บริวารเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทและได้ขอออกโฉนดในที่ดินพิพาทจึงเป็นการ ละเมิดต่อโจทก์ จำเลยเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการที่โจทก์ไม่สามารถจะ ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าทายาทของ ร. เจ้าของที่ดินพิพาท จะมีสิทธินำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ตามที่ ร. ทำพินัยกรรมระบุไว้ได้หรือไม่

คดี 32 สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทุก สำนวนว่าโจทก์ เรียกจำเลยสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1และเรียกจำเลยสำนวนต่อ ๆ มาว่า จำเลยที่ 2 ถึง จำเลยที่ 53ตามลำดับ

โจทก์ทั้ง 32 สำนวนฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของพระยา รัตนเศรษฐี หรือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) ตามคำสั่งศาล พระยา รัตน เศรษฐี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำบล เขาระฆังทอง อำเภอบางนอน แขวง

เมืองระนอง มีอาณาเขตข้างเคียงโดยประมาณดังนี้ทิศเหนือจดหลักกรรมการปักไว้เป็นเขตยาว 18 เส้น ทิศใต้จดตลิ่งลงที่เลนเป็นเขตยาว 20 เส้น ทิศตะวันออกจดลำคลองเป็นเขต กว้าง 20 เส้น 15 วา ทิศตะวันตกจดลำคลองเป็นเขต กว้าง 15 เส้น เป็นที่ดินซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการพระราชทานแก่พระยา รัตนเศรษฐี เมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.ศ. 109 หรือ พ.ศ. 2433 ต่อมาวันที่ 25 มกราคม ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454 พระยา รัตนเศรษฐี ได้ทำพินัยกรรมแสดงความประสงค์ให้ที่ดินที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวเป็นที่กลางสำหรับตระกูลเป็นปกติถาวรสืบไป ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พินัยกรรมเป็นไปตามความประสงค์และถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพระราชทาน ปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดได้บุกรุกขอออกโฉนดที่ดินที่พระราชทานโดยแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จำเลยเข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ อ้างสิ่งที่มีอยู่แล้วในที่ดินว่าจำเลยทำขึ้น เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินของมรดกพระยา รัตนเศรษฐี ซึ่งโจทก์มีอำนาจจัดการอยู่ ขอให้เพิกถอนการขอออกโฉนดของจำเลยทั้งหมด และบังคับให้จำเลยทั้งหมดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาททั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำไว้ กับให้จำเลยทั้งหมดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 45 และที่ 52 ให้การว่า จำเลยได้ครอบครองโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 46 ถึงที่ 51 และที่ 53 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้ง 32 ส่วนอนุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาทของจำเลยทั้งหมด ให้จำเลยทั้งหมดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำไว้ในที่ดินพิพาทออกไป และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3, ที่ 5 ถึงที่ 16, ที่ 18, ที่ 20 ถึงที่ 45 และที่ 52 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.ศ. 109 หรือ พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินตำบล เขาระฆังทอง อำเภอบางนอน แขวงเมืองระนอง มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 18 เส้น จดหลักกรรมกรปักไว้เป็นเขต ทิศใต้ยาว 20 เส้น จดตลิ่งลงที่เลนเป็นเขตทิศตะวันออกยาว 20 เส้น 15 วา จดลำคลองเป็นเขต ทิศตะวันตกยาว 15 เส้น จดลำคลองเป็นเขต ให้แก่ พระยา รัตนเศรษฐี หรือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก้อง ณ ระนอง) สำหรับทำเป็นสวนขั้วที่ฝังศพญาติวงศ์ในตระกูลปรากฏตามสำเนาพระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 3 และเมื่อวันที่ 25 มกราคม ร.ศ. 130 หรือพ.ศ. 2454 พระยา รัตนเศรษฐี ได้ทำหนังสือพินัยกรรมแสดงความประสงค์ให้ที่ดินที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวให้คงไว้เป็นที่กลางสำหรับตระกูลให้อยู่เป็นปกติถาวรสืบไปในภายหน้า ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระราชทานพระบรมราชโองการให้พินัยกรรมที่ได้ทำไว้ให้มีผลใช้บังคับต่อไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้หนังสือพินัยกรรมเป็นอันใช้ได้เหมือนหนังสือพินัยกรรมที่ได้ทำถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายทุกประการ ตามสำเนาหนังสือพินัยกรรมและสำเนาพระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ตามลำดับ ที่ดินพิพาททั้งหมดอยู่ในเขตที่ดินพระราชทานของโจทก์ คดีมีปัญหาว่าจำเลยทุกคนจะอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ต่อโจทก์ได้หรือไม่ โดยจำเลยทุกคนฎีกาว่า

ข้อความในพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินเอกสารหมายเลข 3 มิได้ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่หลวงหวงห้ามหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินและมีได้ระบุห้ามบุคคลเข้ายึดถือครอบครองหรือยกอายุความขึ้นต่อสู้ส่วนข้อความในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 และพระบรมราชโองการหมายเลข 5 ก็ระบุให้ใช้ได้ระหว่างทายาทในตระกูลผู้รับโอนมรดกของพระยา รัตนเศรษฐี เท่านั้น มิได้หมายความว่าถึงบุคคลภายนอกหรือจำเลยแต่อย่างใด ในข้อนี้ศาลฎีกาพิเคราะห์สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินเอกสารหมายเลข 3 ปรากฏข้อความว่า "...เราได้อนุญาตยกที่ดินนี้ให้แก่พระยา รัตนเศรษฐี แล้วพระยา รัตนเศรษฐี และผู้ที่สืบตระกูลต่อไปจะก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในที่นั้น ก็ก่อสร้างได้ตามประสงค์ ให้ที่ตำบลซึ่งกล่าวมานี้คงเป็นที่สำหรับฝังศพในตระกูลพระยา รัตนเศรษฐี สืบไป ผู้ใดผู้หนึ่งจะทำลายหรือถอนสิ่งที่ตระกูลของพระยา รัตนเศรษฐี ก่อสร้างไว้โดยความกดขี่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้..." เห็นว่า ข้อความในพระบรมราชโองการ พระราชทานที่ดินเอกสารหมายเลข 3 แสดงถึงพระราชประสงค์ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินให้พระยา รัตนเศรษฐีหรือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) เพื่อใช้เป็นฮวงซุ้ยฝังศพบุคคลในตระกูลพระยา รัตนเศรษฐี ตลอดไป ไม่พึงประสงค์ให้บุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งละเมิดสิทธิ ทำลายหรือถอนสิ่งที่บุคคลในตระกูลพระยา รัตนเศรษฐี ก่อสร้างในที่ดินดังกล่าว ส่วนสำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 ของพระยา รัตนเศรษฐี ก็ปรากฏข้อความในข้อที่ 3 ว่า "...เมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้ที่บ้าน...แห่งหนึ่ง ที่หวงจู้...แห่งหนึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นที่กลางสำหรับตระกูล มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลของข้าพเจ้ามีอำนาจที่จะเอาไปจำหน่าย ให้ปัน ซื้อมาแลกเปลี่ยนหรือเอาไปตีเป็นประกันหนี้สินอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอันขาด มิให้นับว่าที่ 2 รายนี้เป็นทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลของข้าพเจ้าเป็นอันขาด" แสดงเจตนารมณ์ว่าให้ผู้สืบตระกูลต่างมีสิทธิร่วมกันในที่ดินไม่ให้โอนขายจำหน่ายที่ดินดังกล่าวทั้งยังมีหน้าที่ตามพินัยกรรมข้อ 5 ว่า "...ให้ผู้สืบตระกูล ของข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองรักษาที่ทั้งสอง

แห่ง...มีหน้าที่จะจัดการให้เป็นไปตามคำสั่ง..ถ้าและผู้สืบตระกูลไม่เอาใจรักษา...ถ้าและมีวงศ์ญาติ...ตั้งแต่สี่คนขึ้นไปพร้อมกัน ขอให้ผู้สืบตระกูลซึ่งปกครองรักษาที่จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ต้องตามเจตนาของข้าพเจ้าไม่ได้...ก็ให้เรียกแต่บรรดามรดก...ประชุมกันปรึกษาหารือ...ถ้าไม่ตกลงกัน...ก็ให้ทำฎีกาขึ้นทูลเกล้าแล้วแต่จะทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรว่าจะเปลี่ยนผู้ที่สืบตระกูลหรือจะมีพระราชดำริห์สั่งประการใดเป็นเด็ดขาด ต้องเป็นไปตามพระราชดำริห์..." ซึ่งแสดงว่า พระยา รัตนเศรษฐี เจ้ามรดกไม่ประสงค์ให้ที่ดินพิพาทเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของไปอยู่กับบุคคลอื่น ถ้าหากทำตามความประสงค์ไม่ได้ ให้ทำฎีกาทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนพระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 5 มีข้อความว่า "ด้วย พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก่อง) ได้นำหนังสือพินัยกรรม...แสดงความประสงค์ถึงการรักษาที่ไว้ปายและที่ฝั่งศพ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมเจียง) ผู้บิดาเพื่อให้เป็นปกติถาวรสืบไปภายหน้า...เห็นว่าเป็นความประสงค์อันแท้จริง...เป็นการทำถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้ว ถ้าจะมีผู้ใดไปฟ้องร้องว่ากล่าวขอให้เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก่อง) นี้ อย่างหนึ่งอย่างใดห้ามอย่าให้ผู้พิพากษารับไว้พิจารณาให้ผิดไปจากความประสงค์นี้..."ก็แสดงถึงการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับรองความถูกต้องของพินัยกรรม และมีพระราชประสงค์ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ฝั่งศพบิดาของพระยารัตนเศรษฐี หรือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก่อง) กับบุคคลในตระกูลเป็นการถาวรตั้งข้อความในพินัยกรรม หากมีบุคคลใดก็ตามฟ้องร้องว่ากล่าวเพื่อบังคับเอาที่ดินพิพาทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ห้ามมิให้ผู้พิพากษารับฟ้องรับวินิจฉัยคดีให้ผิดไปจากพินัยกรรมพระบรมราชโองการดังกล่าวมีพระราชประสงค์รวมถึงการห้ามมิให้ฟ้องร้องเอาที่ดินพิพาทโดยอ้างการครอบครองปรปักษ์ด้วย เพราะถ้าหากยินยอมให้บุคคลภายนอกอ้างสิทธิดังกล่าวได้ ก็ย่อมเป็นช่องทางให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกในตระกูล พระยารัตนเศรษฐี เจ้าของที่ดินพิพาทคนใดคนหนึ่งหลีกเลี่ยง

ข้อความและขัดต่อพระราชประสงค์ในพระบรมราชโองการเอกสาร หมายเลข 3 จ.5 และพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 โดยวิธีปล่อยให้ผู้รับโอนที่ดินพิพาทครอบครอง ปราบปรามและใช้ที่ดินพิพาทไปแสดงประโยชน์อย่างอื่นนอกจากใช้เป็นสวนชั้วที่ฝังศพ ในตระกูล พระยารัตนเศรษฐี เป็นการทำให้วัตถุประสงค์ในพินัยกรรมไร้ผลไปได้ ส่วนที่จำเลยทุกคนฎีกาว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มี พระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2468 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 3 บัญญัติว่า "...ให้ยกเลิก บรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมาย นี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายนี้และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 7 มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 ฉะนั้นโจทก์จึงอาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โดยการที่บุคคลภายนอกรวมทั้งจำเลยครอบครองปราบปรามได้นั้น เห็นว่าพระบรม ราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีผลเด็ดขาดตาม กฎหมาย เมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านเองหรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดอันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้วพระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมี ผลอยู่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 ที่จำเลยทุกคนนำขึ้น มาอ้างเป็นกฎหมายทั่วไปที่มีผลเพียงยกเลิกกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่ มีแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีข้อความใดระบุว่าให้ยกเลิกพระบรมราชโองการของพระมหา กษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีผลอย่างกฎหมายแต่อย่างใด ข้อความใน พระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 3 จ.5 จึงยังมีผลบังคับอยู่ จำเลยทุกคนไม่อาจ ยกอายุความการครอบครองปราบปรามขึ้นต่อผู้โจทก์ ดังนั้น การที่จำเลยและบริวารเข้า ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทและได้ขออนุญาตโฉนดที่ดินที่ดินพิพาท จึงเป็นการละเมิดต่อ โจทก์

มีปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยทุกคนว่า โจทก์มิได้นำสืบว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใด ทั้งพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4ก็มีข้อความห้ามทายาทของ พระยารัตนเศรษฐี นำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ โจทก์จะเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ เพียงใด เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทุกคนกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จากการที่โจทก์ไม่สามารถจะทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ โดยไม่คำนึงว่าทายาท พระยารัตนเศรษฐี จะมีสิทธินำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ตามความหมายของพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4 อย่างไรหรือไม่"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาในคดีนี้เกี่ยวกับที่ดินสุสานสำหรับวงศ์ตระกูลแต่ปัญหากฎหมายเป็นปัญหาเรื่องพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีผลบังคับเป็นกฎหมายในหลวงรัชกาลที่5มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ที่ดินพิพาทในจังหวัดระนองเป็นที่ฝังศพในตระกูลณระนองเมื่อร.ศ.109พ.ศ.2433 และต่อมา ร.ศ.130พ.ศ.2454ในหลวงรัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชโองการรับรองให้พินัยกรรมของบุคคลในตระกูลณระนองผู้รับพระราชทานที่ดินนั้นมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ1และบรรพ4ไม่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระบรมราชโองการที่รับรองให้พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับโดยนัยที่ถือเป็นกฎหมายพิเศษประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปไม่มีผลลบล้างและไม่อยู่ในบังคับที่จะนำกฎหมายเรื่องครอบครองปรปักษ์ใช้แก่ที่ดินตามพระบรมราชโองการนั้นได้ไม่สามารถอ้างอายุความครอบครองปรปักษ์บังคับเอากรรมสิทธิ์ไปจากตระกูลณะระนองได้ ข้อที่ควรคิดต่อไปคือที่ดินสุสานซึ่งมิใช่ที่ดินที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดไว้จะมีสภาพอันจะอ้างอายุความขึ้นบังคับได้ถ้าเป็นที่วัดก็อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งอ้างอายุความครอบครองยันต่อวัดไม่ได้เพราะจะโอนไปได้ก็แต่โดยกฎหมายเฉพาะเป็นการขัดแย้งอยู่แล้ว การตั้งทรัสต์มีบทบัญญัติในบรรพ6ห้ามไว้หมายความว่าถึงทรัสต์เอกชนเช่นที่กำหนดให้ที่ดินเป็นกลางสำหรับวงศ์ญาติแต่ทรัสต์มหาชน(PUBLIC TRUST)นั้นปรับเข้าได้กับมูลนิธิซึ่งกฎหมายรับรองให้ตั้งขึ้นได้เป็นทรัพย์สินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสาธารณประโยชน์เมื่อตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยรับอำนาจจากรัฐบาลแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่ง"ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์"มูลนิธิเป็นทรัพย์สินซึ่ง"ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์"อื่นๆและมีได้มุ่งหมายคำกำไรเมื่อมูลนิธิเป็นเอกชนไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและมีกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิจึงไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ต้องห้ามมิให้อ้างอายุความครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา1306ข้อที่น่าจะเป็นคำตอบในปัญหาการครอบครองปรปักษ์คือเมื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิอันเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งหมายถึงทรัพย์สินที่จัดไว้เป็นตัวมูลนิธิเองเช่นทุนเดิมของมูลนิธิมิใช่เพียงแต่ทรัพย์สินที่มูลนิธิทำมาหาได้ต่อๆมาเป็นต้นว่าทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศสมทบให้เป็นต้น ย่อมเป็นทรัพย์สินที่ตกไปเป็นของผู้อื่นใดมิได้แม้เมื่อเลิกมูลนิธิก็ได้แต่ตกได้แก่นิติบุคคลอื่นซึ่งมิได้มุ่งหมายคำกำไรเช่นเดียวกันไม่มีทางที่จะยกให้โอนให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทอื่นได้จึงเป็นที่เห็นได้ว่าไม่อยู่ในฐานะที่บุคคลใดจะ

ครอบครองทรัพย์สินเอาเป็นทรัพย์สินของตนได้จะนั้นสุสานถ้าเป็นสาธารณประโยชน์
มิใช่เพื่อบุคคลส่วนใดโดยเฉพาะย่อมเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัสต์
เอกชนที่กฎหมายเดิมมิให้ตั้งขึ้นและไม่อยู่ในบังคับของอายุความครอบครองทรัพย์สิน
เช่นเดียวกับมาตรา1306เหมือนกัน ? จิตติ?